

1508991-85.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THATIANY TERTULIANO MORENO FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

THATIANY TERTULIANO MORENO FERREIRA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508991-85.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508991-85.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THATIANY TERTULIANO MORENO FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

THATIANY TERTULIANO MORENO FERREIRA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c o artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal porque, no dia 22 de abril de 2020, por volta de

19h30min, na Rua Edgard Sales, n º 100, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 2,7g (dois gramas e sete decigramas) de Benzoilmetilecgonina, conhecida como "cocaína", acondicionados em 8 microtubos plásticos do tipo eppendorf e 41,7g (quarenta e um gramas e sete decigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida vulgarmente como "maconha", acondicionados em 12 invólucros plásticos fechados por pressão, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R\$ 53,00 (cinquenta e três reais) e um celular da marca Samsung.

A ré foi notificada e apresentou defesa prévia (fls. 100/102).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas quatro testemunhas, uma testemunha de defesa e a ré foi interrogada.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Reputo que a prova colhida nos autos é insuficiente para embasar a condenação do réu.

O réu negou a prática do crime ao ser interrogado e, conforme exposto pelas partes, a prova colhida em juízo não impõe a segurança necessária para a prolação de um decreto condenatório.

Desta forma, tendo em vista a fragilidade da prova colhida, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, deve o réu ser absolvido.

Isto posto, ABSOLVO THATIANY TERTULIANO MORENO FERREIRA, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA